



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/59/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעים:	1. שבזין אברהם
(המשיבים)	2. גודס זיוה
	באמצעות ב"כ עו"ד לוי יניב

נגד

הנתבעים:	1. מאיר ארג'ואן
(המבקשים)	2. פדנס גליה
	3. בן ארוש סולמון שלמה

באמצעות ב"כ עו"ד שולשטיין שי

פסק דין

בקשה למתן הוראות שהגישו הנתבעים בתאריך 20.4.2025, בעקבות זימון לדיון שהומצא להם על ידי התובעים, ללא כתבי טענות נלווים.
לאחר בחינת טענות הצדדים מצאתי מכוח תקנה 42 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, למחוק את התביעה.

ההליכים המשפטיים שקדמו להליך שבכותרת

1. בחודש דצמבר 2023 הגישו התובעים תביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה בהליך ת"א (מחוזי חיפה) 24355-12-23 שבזי נ' ארג'ואן (להלן – התביעה הראשונה או ההליך במחוזי).

2. בהחלטה מיום 13.8.2024 הורה בית המשפט המחוזי על העברת ההליך לדיון בערכאה זו:

"לאחר שעיינתי בהודעות ותגובות הצדדים ובהמשך להסכמתם, אני מורה על העברת הדיון בתביעה אל המפקחת על הבתים המשותפים בחיפה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/59/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כעולה מטיעוני הצדדים, ובכלל זה טיעוניהם בדיון שהתקיים, מדובר במחלוקת בין בעלי דירות בבית משותף סביב השימוש ברכוש המשותף והאופן בו יש לבטא שימוש זה בתשריט ותקנון הבית המשותף (מיקום פחי האשפה, חניות ועוד). מכאן ולאור מהות הסכסוך והסכמת הצדדים שניתנה גם בדיון שהתקיים, אני מורה על העברת ההליך, כאמור לעיל, אל המפקחת על הבתים המשותפים. אין צו להוצאות".

3. התיק לא הועבר לערכאה זו מבית המשפט המחוזי, וביום 16.12.2024 הגישו התובעים תביעה חדשה במסגרת תיק 9/2025 שבזין נ' ארג'ואן (להלן – **התביעה השנייה**); בתביעה זו ביקשו התובעים "**להכריע במחלוקות הקיימות בין הצדדים בכל הנוגע לתיקון צו הבית המשותף, לרבות ביחס לתשריט התיקון ותקנון המוסכם, וכן ליתן צו עשה לבעלי הדירות לפעול לתיקון רישום צו הבית המשותף ללא כל דיחוי נוסף**".

4. בתאריך 20.1.2025 הוריתי על מחיקת התביעה השנייה בשל העדר סמכות עניינית [ראו: פסק דין שניתן בהליך (המפקח על המקרקעין חיפה) 9/2025 שבזין נ' ארג'ואן (נבו) 20.01.25]]. **יום לאחר שניתן פסק הדין**, בתאריך 21.01.25 נפתח ההליך שבכותרת, אליו נסרקו כל כתבי בית הדין מההליך במחוזי. בנסיבות העניין נשלחה לתובעים הזמנה לדיון בתאריך 27.05.25 בשעה 13:00.

5. **במקביל** לשיגור המסמכים מתיק ההליך במחוזי לערכאה זו, נקטו התובעים בצעדים להעברה "רשמית" של התביעה הראשונה מבית המשפט המחוזי: בתאריך 22.01.25 ויום לאחר פתיחת ההליך שבכותרת – אליו כאמור נסרקו המסמכים מההליך במחוזי - הגישו התובעים שתי בקשות לבית המשפט המחוזי: להעברת התיק ולהשבת האגרה. בהחלטה שניתנה בתאריך 28.01.25 הורה בית המשפט המחוזי כדלקמן:

"...

1. אין עילה לפי התקנות להשבת האגרה.
2. לעניין בקשת התובעים שהוגשה במקביל - נדמה כי **תביעה זו אינה רלוונטית עוד**; זאת הן לאור ההסכמות החלקיות שהושגו בין הצדדים לאחר הגשת תביעה וגם לאור התביעה (החדשה) שהתובעים הגישו בפני המפקחת.
- אין הצדקה להורות היום, לאחר שהתובעים ויתרו על כך בעבר, על העברת ההליך.**
- התובעים רשאים להגיש תביעה חדשה לבית המשפט המוסמך ועליהם להקפיד - גם לאור מה שעלה בהליך זה וגם לאור פסק דינה של המפקחת - על ניסוח ברור של המחלוקת ושל הסעדים.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/59/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלה יכריעו את שאלת הסמכות העניינית (הדגשה שלי – עמ"ב).

בקשת הנתבעים למתן הוראות

6. בבקשה שלפניי טוענים הנתבעים כי הזימון לדיון בתיק שבכותרת הומצא להם ביום 23.1.2025 על ידי התובעים, אך הזימון הוגש "יתום", ללא כתבי טענות; לפיכך לא ברור להם מפני מה עליהם להתגונן, אם בכלל, ומה מהות ההליך שדיון בו קבוע ליום 27.5.2025. בנסיבות העניין ביקשו להורות לתובעים או למזכירות לשכתי להמציא להם העתק מכתב התביעה הרלוונטי שהוגש בהליך.

7. בתגובתם לבקשה טענו התובעים כי בהחלטה מיום 13.08.24 הורה בית המשפט המחוזי על העברת הסכסוך לדיון לפני המפקחת על רישום המקרקעין, ומשכך, כתב התביעה וכתבי ההגנה שהוגשו במסגרת ההליך המחוזי הם הבסיס להליך שבכותרת. מעבר לכך טענו התובעים ש"כתבי הטענות שגדרו את חזית המחלוקת בבית המשפט המחוזי, הן החזית בערכאה דכאן, בהתאם לפסק הדין של המחוזי, ולכן כתבי הטענות שהוגשו, פרוטוקול הדיון במחוזי והודעות שצמצמו את חזית המחלוקת במסגרת הדיון במחוזי, הם הבסיס לתובענה כאן".

8. לאחר בחינת טענות הצדדים מצאתי שיש למחוק את התביעה, בין היתר מהנימוקים שבסעיף 20 לפסק הדין מיום 20.01.25:

"...
א. החלטת בית המשפט המחוזי בהליך הקודם, המורה על העברת הדיון לערכאה זו ניתנה בהסכמת הצדדים, לנוכח טענות למחלוקות בקשר לשימוש ברכוש המשותף, שהעלו הנתבעים בכתבי הגנתם. מחלוקות אלו כבר אינן קיימות לטענת התובעים.
ב. מטעמים שאינם ידועים התיק לא הועבר פיזית ללשכת.
ג. התובעים לא נקטו כל פעולה להעברת התיק מבית המשפט המחוזי לערכאה זו, אלא הגישו תביעה חדשה; במעשיהם אלו, יש לראות בתובעים כמי שזנחו את התביעה בהליך הקודם..."

9. הדברים האמורים שצוינו בפסק הדין מיום 20.01.25 לא שכנעו את התובעים, כאמור, יום למחרת פסק הדין העבירו התובעים את כתבי בית הדין מההליך במחוזי, אלו נסרקו לתיק שבכותרת. התובעים לא הסתפקו בזאת, ובתאריך 22.01.25 הם פנו לבית המשפט המחוזי - לא לשם השגה על פסק הדין, אלא בניסיון להביא להעברת התביעה הראשונה לערכאה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/59/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. גם נימוקיו של בית המשפט המחוזי כי יש לראות בתובעים כמי שוויתרו על העברת התביעה הראשונה לערכאה זו (סעיף 5 לעיל) - לא שכנעו את התובעים, ובמקום לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי המורה להם להגיש תביעה חדשה לבית המשפט המוסמך (תוך הנחייתם, להקפיד בפעם זו על ניסוח ברור של המחלוקות והסעדים), ממשיכים התובעים לעמוד על בירור התביעה הראשונה שהגישו לבית המשפט המחוזי, בערכאה זו.

11. התנהלות התובעים ב"זגזוג" בין הערכאות תוך כדי התעלמות בוטה מהחלטות שיפוטיות ומהוראות הדין – פסולה ועולה בחלקה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט [\[ראו: רע"א 3025/21 אנגל נ' בית הספר תגליות בע"מ \(נבו 18.07.2021\)\]](#); תקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי; בפרט בנסיבות שבהן בנקודת זמן זו, ידוע כי לא הייתה כל מניעה מצד התובעים, לפעול מלכתחילה להעברת התביעה הראשונה לערכאה זו. התובעים לא עשו כל פעולה לשם כך ובחרו להגיש את התביעה השנייה – כשזו נמחקה בשל העדר סמכות עניינית, החליטו התובעים לחזור אחורה, וליישם את ההחלטה מיום 13.08.24 המורה על העברת התביעה הראשונה לערכאה זו.

12. מהטעמים שהובאו לעיל ומכוח תקנה 42 לתקנות סדר הדין האזרחי אני מורה על מחיקת ההליך שבכותרת. בהתאם לתקנה 151(ג) לתקנות, אני מחייבת את התובעים יחד ולחוד בהוצאות הנתבעים בסך 1,200 ₪ ובהוצאות לאוצר המדינה בסך 1,500 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ט' אייר תשפ"ה, 07 מאי 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין